

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049
Requerente: Maicon Denti
Requerido: R.A. Mesquita de Araújo - Moveis e estofados

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, já qualificado nos autos em epígrafe, movida por **MAICON DENTI**, também já qualificado, vem perante Vossa Excelência, através de seu advogado abaixo firmado, apresentar **CONTESTAÇÃO**, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

O Requerido, por meio do artigo 334, §4º, I do Novo Código de Processo Civil informa que **não possui interesse na realização da audiência de conciliação.**

Alternativamente, se Vossa Excelência entender por manter a audiência, **REQUER a dispensa do Requerido na mesma**, eis que em caso de formalização de acordo, o procurador tem poderes para formalizar.

Por fim, o Requerido informa, que devido ao contrato de seguro estabelecido com a Seguradora, fica impedido de fazer qualquer negociação, sem consentimento da mesma, conforme determina o art. 787, §2º do CC/2002, devendo a própria Seguradora o proceder, em caso de interesse.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Requerido não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais no momento, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos em anexo.

Por tais razões, pleiteiam-se os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pelo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e art. 98 da Lei 13.105/2015.

DA SÍNTESE DOS FATOS

O Requerente alega que, no dia 23/02/2021, por volta das 16h30min, trafegava com o caminhão Mercedes Benz L1113, Placa CLK9H70, de sua propriedade, pela Rodovia PR 180, aproximadamente no km 208, quando foi abalroado pelo veículo Fiat Strada, Placas ARW3250, de propriedade da Requerida, sendo conduzido pelo Sr. Lucas Gabriel Biaggi, que, após realizar a ultrapassagem no terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo, Placa ATO5461) perdeu o controle da Fiat Strada e bateu no seu caminhão, ocasionando o sinistro. O condutor da Fiat Strada faleceu no local.

Alega, que em decorrência do acidente, sofreu graves prejuízos materiais e morais.

Ainda, que o representante da Requerida (Sr. Ricardo Mesquita) realizou o aviso de sinistro à Seguradora, na qual enviou um guincho para remoção do caminhão do Requerente até a mecânica "Auto Peças Truck Center Goioere Eireli", escolhida/credenciada da Seguradora, e, após realizar a vistoria de praxe, constatou pela indenização integral, sugerindo o valor de R\$43.739,15 ao Requerente.

Afirma, todavia, que em contato telefônico com a mecânica escolhida pela Seguradora, foi relatado que eles não haviam passado esse orçamento para conserto do caminhão, ainda, que a Seguradora não havia autorizado a abertura do motor e componentes para realização do orçamento, visto que, o custo da mão de obra para o serviço seria de aproximadamente R\$2.000,00.

Que, a Seguradora entrou em contato com o Requerente por meio telefônico para informar que a indenização seria no valor de R\$ 43.739,15, solicitando ainda um recibo de quitação integral de danos do sinistro como requisito para o pagamento do valor, todavia, o Requerente não aceitou a proposta, visto que o valor oferecido não cobriria os prejuízos.

Após vários contatos telefônicos entre as partes, a seguradora apresentou novas propostas alternativas, sendo a) R\$ 30.000,00 para que o Requerente tentasse consertar o veículo por conta própria; ou b) R\$ 55.000,00 para indenização integral do caminhão (ficando o caminhão para a seguradora leiloar as peças).

Em decorrência disso, o Requerente entrou novamente em contato com a Mecânica credenciada para obtenção de informações mais realistas sobre as condições do caminhão, tendo recebido vídeos indicando o estado atual do veículo, bem como um orçamento preliminar de R\$62.515,00 para conserto.

Alega, que solicitou a Seguradora, que autorizasse e arcasse com o conserto do caminhão para o estado em que se encontrava antes do sinistro, todavia, não teve seu pedido atendido até o momento, sendo indicado pela Seguradora que iria buscar alternativas de menor custo.

Ainda, que em novas tratativas realizadas com a Seguradora por telefone, esta informou que os orçamentos colhidos em outras mecânicas ultrapassaram o valor de R\$80.000,00, todavia, não foram fornecidas cópias dessas estimativas ao Requerente.

Que, após a contratação dos procuradores, foi iniciada nova tentativa de resolução da lide de forma administrativa, sendo manifestado à Seguradora os prejuízos com o conserto do caminhão; lucros cessantes, depreciação do veículo, custos com advogados e danos morais, sendo que a Seguradora apresentou nova proposta de acordo no valor de R\$66.727,50, não sendo suficiente para reparar os prejuízos do Requerente.

Por fim, afirma que o caminhão do Requerente continua até a presente data no pátio da mecânica credenciada da Seguradora em Goioerê/PR, ainda sem início dos reparos, haja vista o descaso dos Requeridos e insuficiência de recursos do Requerente para custear as despesas.

Diante disto, o Requerente pleiteia as indenizações devidas pelos danos e prejuízos sofridos em decorrência do acidente.

DO MÉRITO

DA DENUNCIACAO DA LIDE - SEGURADORA

Conforme o artigo 125 do Novo Código de Processo Civil, é possível às partes denunciar a lide nas seguintes hipóteses:

Art. 125. É admissível a denúncia da lide, promovida por qualquer das partes:

I - Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que dá evicção lhe resultam;

II - Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Ou seja, o art. 125, inc. II, do NCPC, institui a obrigatoriedade da denúncia da lide nos casos em que o denunciado estiver obrigado, por força de lei ou contrato, a indenizar o prejuízo daquele que perder a demanda.

O instituto da denunciação homenageia o princípio da economia processual pois visa à inserção do verdadeiro responsável pelos efeitos da condenação no mesmo processo, dispensando a propositura de ação regressiva.

Excelência, o pedido de denunciação a lide da Seguradora fundamenta-se, mesmo essa sendo ré no processo, de forma preventiva, uma vez que, usualmente, as Seguradoras em suas defesas, requerem em preliminares, a sua ilegitimidade como parte passiva nos autos.

Desta forma, preservando os direitos dos réus segurados, e por economia processual, entendendo esse juízo pelo deferimento de uma possível ilegitimidade passiva requerida pela Seguradora, a mesma irá permanecer como parte passiva dos autos, pelo instituto da denunciação a lide.

Sendo assim, REQUER seja expedida a citação da Seguradora **HDI SEGUROS S.A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 29.980.158/0001-57, para querendo, conteste a presente ação, nos termos do artigo 131 do CPC/15.

ÔNUS DA PROVA

Conforme preceitua o art. 373 do NCPC, sobre o ônus da prova:

Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (Grifei agora).

Nesse sentido, ensina Cristóvão Piragibe Tostes Malta¹ que:

*"O Ônus da prova incumbe à parte que alega um fato do qual pretende que lhe resulte um direito. Em outras palavras **se o Reclamante sustenta que determinado (fato constitutivo) ocorreu, desse fato lhe nascendo um direito, cumpre-lhe demonstrar o que alegou, salvo se o Reclamado o admitir**". (Grifei agora).*

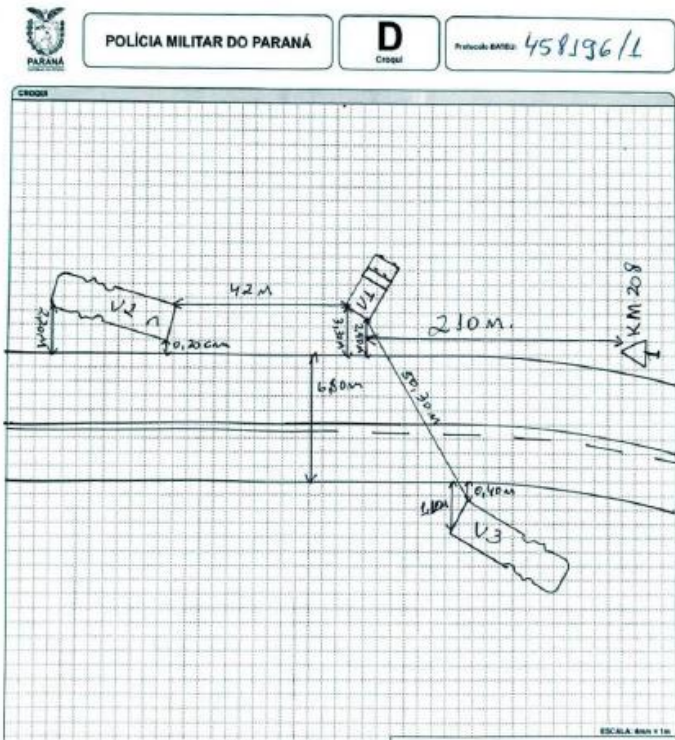
O Requerente alega que o acidente foi causado, quando foi abalroado pelo veículo Fiat Strada, Placas ARW3250, de propriedade da Requerida, sendo conduzido pelo Sr. Lucas Gabriel Biaggi, que, após realizar a ultrapassagem no terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo, Placa ATO5461) perdeu o controle da Fiat Strada e bateu no seu caminhão, ocasionando o sinistro. O condutor da Fiat Strada faleceu no local.

Acontece que, tais alegações não merecem prosperar.

¹ Cristóvão Piragibe Tostes Malta (ed. LTR, 24ª edição, pg. 448)

Não há indícios de que o evento danoso, que culminou na morte do Sr. Lucas, que conduzia o veículo da Requerida, tenha sido realizado pelo mesmo.

Observa-se abaixo, no croqui do acidente no boletim de ocorrência, que não foi possível identificar com precisão a área do impacto, veja-se:



POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ **D** **Croqui** Protocolo BATE: 458196/L

CROQUI

ESCALA: 1cm = 1m

Município: Barragem do Rio Negro

OBSERVAÇÕES

NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR COM PRECISÃO A ÁREA DO IMPACTO, MOTIVO PELO QUAL DEIXO DE CONSTATAR O CROQUI.

FOTOS: ☐ Sim ☒ Não QUANT. FOTOS: _____ ESCALA: ☐ Sim ☒ Não

DADOS IDENTIFICATIVOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

PROTÓTIPO: 14722 Nº: 458196/L RUA: 20567 CS66 Nº MATRÍCULA (DE): 10983 ALFABETIZADO: ☒ Assinatura: 

OBS: O FORMULÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM LETRAS DE FORMA MAIÚSCULAS

Ainda, não há sequer relatório informando como o acidente ocorreu, ou seja, não está comprovada a ilicitude do ato pela empresa Requerida.

Sendo assim, o Requerente faz meras alegações de que a culpa pelo evento danoso tenha sido da empresa Requerida, no entanto, não juntou aos autos provas concretas que possam embasar sua acusação, faculdade a que lhe é imposta.

Nesse sentido, a jurisprudência, entende que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. **ACIDENTE DE TRÂNSITO**. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. TESE DE CONDUTA CULPOSA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. ABALROAMENTO ENTRE O AUTOMÓVEL CONDUZIDO E DE PROPRIEDADE DO DEMANDADO E A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO DEMANDANTE E DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O REQUERIDO SAIU DE UM ESTABELECIMENTO LOCALIZADO DO MESMO LADO DA MÃO DE DIREÇÃO NA QUAL TRAFEGAVA O REQUERENTE EFETUANDO MANOBRA DE MARCHA À RÉ COM O INTUITO DE SEGUIR NA DIREÇÃO OPOSTA. ARGUMENTO DE QUE O RÉU NÃO CONSEGUIU CHEGAR A TEMPO NA SUA VIA DE DIREÇÃO E QUE OBSTRUÍU A TRAJETÓRIA DESENVOLVIDA PELO AUTOR. VERSÃO ADVERSA COLHIDA DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA. TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE O MOTOCICLISTA PERDEU O CONTROLE DO MOTOCICLO AO PASSAR EM ALTA VELOCIDADE POR UMA LOMBADA. **CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CULPA DA PARTE DEMANDADA. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. EXIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SATISFEITA. DECISÃO ESCORREITA**. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC/2015. SENTENÇA PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO ATUAL DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE IMPÕE. EXIGIBILIDADE SUSPensa. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 98, § 3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0001088-69.2008.8.24.0060, de São Domingos, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 07-11-2019). **(Grifo nosso)**.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. **ACIDENTE DE TRÂNSITO**. SUPOSTO OBJETO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E USUÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA, COM FULCRO NO ART. 6º, VIII, DO CDC. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUBSISTÊNCIA. NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO E OS USUÁRIOS (ARTS. 14 E 22, DO CDC). PRECEDENTES. **INVERSÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO, TODAVIA, QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE DEMONSTRAR, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC)**. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DAS REQUERIDAS A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. ALTERAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDO, COM RESSALVAS. "RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - CPC, ART. 373, I - INDENIZAÇÃO INDEVIDA **Não se desincumbe de seu ônus probatório, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o autor que não demonstra claramente o fato constitutivo de seu direito**". (TJSC, Apelação Cível n. 0300927-13.2015.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. Luiz César Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23-04-2019). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4035799-66.2018.8.24.0000, de Papanduva, rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 29-08-2019). **(Grifo nosso)**.

De acordo com os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves:

"Para obter a reparação do dano, a vítima geralmente tem de provar dolo ou culpa stricto sensu do agente, segundo a teoria subjetiva adotada em nosso diploma civil".

Ainda, conforme leciona Arnaldo Marmitt, (Juiz de Direito aposentado do Rio Grande do Sul, na obra Responsabilidade Civil nos Acidentes de Veículos, pág. 13):

Ofensivo ao direito e à ordem jurídica, o ato ilícito constitui-se em delito civil. Consiste na violação de um direito subjetivo individual, violação que implica em responsabilidade (...), uma vez perpetrado, compromete o seu Autor, impondo-lhe o dever de indenizar os prejuízos causados. E essa obrigação de ressarcir ocorre sempre que presentes estiverem o fato lesivo, o dano acarretado e o nexo causal.

Sendo assim, tendo em vista que o Requerente não trouxe aos autos provas suficientes para comprovar a culpabilidade do Requerido, do qual lhe incumbia o ônus probatório, requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos da exordial.

PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE

Para que não sejam considerados futuramente preclusos quaisquer direitos de defesa do Requerido, é necessário fazer as seguintes considerações, com base no princípio da eventualidade (concentração da defesa), nos termos do art. 369² caput do CPC/15.

DOS DANOS MORAIS

O Requerente pleiteia o pagamento da indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em decorrência dos danos sofridos pelo acidente.

Afirma, que enquanto vítima do acidente, o Requerente foi submetido a aflições, angustias, estas de ordem puramente psíquica e pertencente ao foro íntimo.

Que, após o acidente, passou a ter crises de estresse, angustia, ansiedade, medo de dirigir, insônia, de modo que o acidente causado, inevitavelmente, repercutindo em seu equilíbrio emocional.

Ainda, causou-lhe impacto emocional em decorrência da impossibilidade de realizar viagens junto dos filhos, que gostam de viajar com o pai sempre que possível, de modo que o caminhão também era utilizado como meio de lazer e aproximação do Requerente com os filhos.

² Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Alega também, que ficou impossibilitado de realizar sua atividade laboral, o que lhe causou inúmeros transtornos decorrentes da perda de rendimentos e insegurança na manutenção própria e da família, tendo, ainda, perdido clientes recorrentes, como a fabricante de colchões Probon, que passou os fretes habitualmente realizados para outro transportador.

Acontece que, tais alegações não merecem prosperar.

Para que seja configurado o dano moral, deve ocorrer ofensa grave e séria à honra, à imagem ou a qualquer outro direito da personalidade da vítima, sob pena de se descambar para o enriquecimento sem causa.

Ainda, é necessário um acontecimento que fuja à normalidade das relações cotidianas que interfira no comportamento psicológico da pessoa de forma significativa.

As contrariedades e os problemas da vida em comunidade não podem redundar sempre em dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Sobre o assunto, o doutrinador Antônio Chaves (1985, p. 607), ao conceituar o dano moral assevera que:

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja a dor física – dor-sensação, como a denomina Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento – de causa material.

Doutrina e jurisprudência, por maioria, entendem que o dano moral independe de prova, bastando, para tanto a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e os aborrecimentos, angústias e dissabores enfrentados pela vítima.

Contudo, ainda que se considere a ocorrência de dano, e consequente obrigação à reparação, o que se admite apenas por argumento, a quantia pleiteada é absolutamente improcedente.

Na reparação do dano moral o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento - "Indenização por Dano Moral", de Maria Helena Diniz, in Revista Jurídica Consulex nº 03 1997.

No caso em tela, **não há indícios de que o evento danoso tenha sido causado pela Requerida.**

Sendo assim, a Requerida não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos danos morais pleiteados pelo Requerente em decorrência do acidente, haja vista não ter sido evidenciada sua culpa no evento danoso.

Ademais, ainda que fosse devido algum valor a título de indenização - o que, novamente, se admite tão somente para argumentar - não poderia ser o pleiteado, porque excessivo e desprovido de qualquer fundamento que o justifique.

Todavia, em caso de eventual condenação, o que desde já não se espera, requer-se que as indenizações a título de danos morais sejam arbitradas em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

*APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU REVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE CONDENÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE TODOS OS GASTOS FUTUROS QUE GUARDEM RELAÇÃO COM O SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR TAL VERBA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO FUTURO, INCERTO E EVENTUAL. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. PREJUÍZOS A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. ACOLHIMENTO. **PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO MENSAL. INSUBSISTÊNCIA. VALORES FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.** HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE ELEVÇÃO. DESPROVIMENTO. ARBITRAMENTO QUE ACERTADAMENTE OBSERVOU OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300166-87.2018.8.24.0032, de Itaiópolis, rel. Des. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 14-11-2019). **(Grifo nosso).***

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM FAIXA DE ACELERAÇÃO. ALMEJADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. 1. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. PROVA DOS AUTOS QUE CONFIRMA A CULPA DO APELANTE. BATIDA NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA AUTORA, QUE TEVE DE CONTROLAR A VELOCIDADE PARA INGRESSAR EM RODOVIA. TRÂNSITO INTENSO. FAIXA DESTINADA À INCORPORAÇÃO DE MOTORISTAS EM VIAS RÁPIDAS, SEM INTERRUPÇÃO DO FLUXO DO TRÂNSITO. MANOBRA CORRETAMENTE EXECUTADA PELA DEMANDANTE. CONDUTA DO RÉU INCOMPATÍVEL COM O MOVIMENTO VERIFICADO NA ESTRADA. 2. INDENIZAÇÕES. DANO MATERIAL. ESTRAGOS DEMONSTRADOS PELOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. CONDENÇÃO LIMITADA AO PREÇO DO BEM NA TABELA FIPE, A PEDIDO DO RÉU. DELIBERAÇÃO ACERTADA. **DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO CORRESPONDENTE À EXTENSÃO DO DANO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.** (TJSC, Apelação Cível n. 0003392-43.2010.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 31-10-2019). **(Grifo nosso).***

Diante do exposto, REQUER sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos de indenização de danos morais pleiteados pelo Requerente pelos transtornos causados pelo acidente.

DOS DANOS MATERIAIS/EMERGENTES

O Requerente pleiteia o pagamento dos danos materiais no valor de R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que corresponde a 30% (trinta por cento) do valor de mercado do caminhão antes do acidente bem como percentual médio de depreciação de veículos em circunstâncias normais e percentual mínimo de depreciação em caso de ser incluída a observação de recuperação ou sinistro no documento de circulação do veículo (CRLV).

Afirma, que em decorrência do acidente, a estrutura do veículo restou prejudicada, e embora sejam realizados reparos, o veículo ficará com sinais do abaloamento, tais como: estrutura torta/desnivelada, detalhes na lataria, sinais de restauração, entre outros.

Ainda, que agora o veículo é sinistrado, e passará a constar a informação de recuperação do veículo sinistrado no documento do caminhão, o que trará desvalorização no valor de compra/venda do veículo.

Que, veículos batidos/sinistrados sofrem depreciação média de 20% (vinte por cento) à 50% (cinquenta por cento) do valor de médio de mercado no momento de compra e venda.

Por fim, afirma que, quando os danos no veículo sinistrado são grandes, após a vistoria competente é provável que seja incluída a observação de recuperação ou sinistro no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), sendo que a desvalorização do caminhão poderá ser de no mínimo 30% (trinta por cento) do valor do veículo.

Já em relação aos danos emergentes, o Requerente pleiteia o pagamento no valor de R\$62.515,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais) em decorrência dos danos sofridos pelo acidente.

Afirma, que o caminhão não possui indicador de preço médio na "Tabela FIPE", e, antes do sinistro, possuía valor de mercado superior ao oferecido administrativamente pela Seguradora, estando avaliado em no mínimo R\$80.000,00 (oitenta mil reais).

Ainda, alega que em janeiro de 2021, contratou com a Mecânica Rossatto Ltda, os serviços de revisão e melhoria do caminhão, no valor de R\$ 33.970,00 (trinta e três mil e novecentos e setenta reais), valor esse que ainda está sendo pago pelo Requerente de forma parcelada.

Que, das melhorias presentes no caminhão, destacam-se: cabine modificada para "cara preta (mais nova que a original); Chassi alongado; dois tanques de combustível; LDA na bomba injetora de combustível; motor turbinado, intercalado e diferencial longo, sendo que algumas destas já estavam inclusas nas observações do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), deixando o caminhão mais produtivo e aumentando o valor de mercado.

Ainda, que não foi possível obter outros orçamentos para conserto do caminhão, pelo fato dele ainda estar no pátio da mecânica escolhida pela Seguradora e o Requerente não ter condições financeiras de arcar com a remoção por meio de guincho particular para o pátio de outra mecânica, todavia, como foi a própria Seguradora quem escolheu a mecânica Auto Peças Truck Center Goioere Eireli para realizar os reparos, mostra-se suficiente o orçamento da referida empresa.

Por fim, afirma que a Seguradora não forneceu cópia dos demais orçamentos que obteve no processo de regulação administrativo do sinistro, que alcançaram valor superior a R\$80.000,00 segundo contatos telefônicos.

Acontece que, tais alegações não merecem guarida.

Conforme preceitua o art. 186, caput, do Código Civil Brasileiro, " todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano".

A obrigação de reparar reclama dois pressupostos: um concreto; outro abstrato. O fator concreto se desdobra em três elementos: fato do homem, o dano e a relação de causa e efeito entre um e outro. O fator abstrato se materializa na culpa.

No caso em tela, estão ausentes dois destes pressupostos, quais sejam, a relação de causa e efeito e a culpa. Conforme a doutrina do insigne Professor Fernando Noronha:

"Para que surja uma obrigação de indenizar, será necessário que alguém tenha sofrido um dano, que este tenha sido causado por fato antijurídico de outrem (ou, em certas hipóteses excepcionais, que tenha simplesmente acontecido no exercício de atividade da outra pessoa), que tal fato possa ser imputado à pessoa que se pretende responsável, a título de culpa (incluindo o dolo) ou de risco criado, e finalmente que o dano sofrido tenha cabimento no âmbito ou escopo da norma violada. Estes são

os pressupostos da responsabilidade civil" (Apostila apresentada ao Curso de Graduação em Direito da UFSC, pág. 225).

Da doutrina acima colacionada extrai-se que para a reparação do dano material mostra-se imprescindível demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado.

No caso dos autos não restou comprovado o nexo de causalidade.

A Requerida não agiu com culpa **e não se pode afirmar que a sua conduta foi causa eficiente para a deflagração do sinistro, não podendo ser responsabilizada pelos danos materiais/emergentes que o Requerente alega ter sofrido.**

Desta forma, tendo em vista que o Requerente não trouxe aos autos provas suficientes para comprovar a culpabilidade da Requerida, do qual lhe incumbia o ônus probatório, requer sejam julgados improcedentes os pedidos de pagamento da indenização a título de danos materiais/emergentes, pleiteados pelo Requerente.

LUCROS CESSANTES

O Requerente pleiteia o pagamento dos lucros cessantes, no valor mensal de R\$ 16.698,70 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos), até a finalização do conserto e liberação do caminhão para que possa voltar a trabalhar.

Afirma o Requerente, que o caminhão era seu único meio de trabalho, não possuindo outro para exercer suas atividades como motorista autônomo.

Que, o caminhão foi adquirido em agosto de 2020, sendo utilizado para realizar o serviço de transporte e armazenamento de móveis para mudanças residenciais locais, intermunicipais e interestaduais.

Que, auferia renda média mensal aproximada de R\$4.000,00 (quatro mil reais) com o frete de mudanças que captava de forma autônoma e que fazia diretamente aos beneficiados com o serviço, considerando os meses de novembro/2020; dezembro/2020; janeiro/2021 e fevereiro/2021.

Alega também, que realizava o frete de mudanças eventualmente repassadas pela empresa Mudanças Holand e de colchões novos da empresa Probon Indústria de Colchões Ltda, tendo auferido rendimento mensal médio de R\$ 12.698,70 (doze mil seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos) nos meses de novembro/2020; dezembro/2020; janeiro/2021 e fevereiro/2021.

Acontece que, tais alegações não merecem prosperar.

Os lucros cessantes estão regulamentados no art. 402 do Código Civil, no qual determina que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

"[...] A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta". (STJ, REsp n. 1658754/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 14.8.2018).

Entretanto, para que haja o deferimento do pleito de indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova da ocorrência do efetivo prejuízo. Desse modo, não basta a existência de mera expectativa de ganho. O dever de indenizar não abrange dano hipotético.

Ou seja, ao determinar o valor a ser indenizado por lucro cessante, o magistrado deve considerar apenas o que a parte prejudicada, tenha deixado de perceber em razão do fato danoso, analisando-se o tempo de paralização da atividade.

No caso dos autos, o Requerente afirma que deixou de auferir diversos valores em decorrência do caminhão estar aguardando conserto.

Todavia, Vossa Excelência, **os documentos juntados aos autos não demonstram os valores que o Requerente auferia antes do acidente.**

O Requerente junta apenas declarações que demonstram valores, mas não há nenhum comprovante de pagamento, ou extrato bancário que comprove realmente que recebia esses valores.

Sendo assim, a Requerida não pode ser responsabilizada pelo pagamento da indenização a título de lucros cessantes, diante da não comprovação dos valores efetivamente recebidos pelo Requerente **antes do acidente**.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entende que:

RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO FÍSICA IMOTIVADA - LESÃO CORPORAL - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO "Com a condenação da parte no âmbito criminal, não mais se discute sobre sua responsabilidade pelo sinistro na esfera cível, conforme determina o art. 935 do Código Civil de 2002. Não obstante, nada impede a análise de questões outras, como a extensão do dano e a verificação de eventual culpa concorrente [...]" (AC n. 2012.074923-3, Des. Henry Petry Júnior). *LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PARTE AUTORA* 1 **A indenização de lucros cessantes não se funda em mera ilação, simples perspectiva de ganho ou vantagem que se imagina fosse auferida. Para legitimar a indenização a esse título há de existir prova concreta de que o prejudicado, em decorrência do evento danoso, deixou de integrar a seu patrimônio vantagens ou rendimentos que já eram certos.** Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, **o ônus da produção das provas constitutivas de seu direito cabe à parte autora, de modo que, sem a demonstração daquilo que esta deixou de lucrar, é incabível o reconhecimento da procedência desse pedido.** *DANOS ESTÉTICOS - CICATRIZES TÊNUES - DESCABIMENTO - DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO - MANUTENÇÃO* 1 "O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeição da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa" (DINIZ. Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 7. p. 80). Com base no grau de intensidade desse sentimento é que deve ser arbitrado o montante indenizatório. 2 Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. V (TJSC, Apelação Cível n. 0001683-41.2011.8.24.0035, de Ituporanga, rel. Des. Luiz César Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 02-07-2019).

Todavia, em caso de eventual condenação, o que desde já não se espera, requer-se que a indenização a título de lucros cessantes seja arbitrada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ QUE, AO TRAFEGAR EM RODOVIA, INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDIU FRONTALMENTE CONTRA O VEÍCULO EM QUE SE ENCONTRAVA O AUTOR, O QUAL SEGUIA REGULARMENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. SEGURADORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. [...] DANOS MORAIS E

ESTÉTICOS PERFEITAMENTE COMPROVADOS. INDENIZAÇÕES FIXADAS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. [...] O valor da indenização por danos morais e por danos estéticos envolve critérios subjetivos em seu arbitramento e não deve abranger montante que possa caracterizar enriquecimento ilícito, nem tampouco valor insignificante. Sua fixação deve considerar os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele resultante. (TJSC, Apelação Cível n. 0001608-27.2011.8.24.0059, de São Carlos, rel. Des. Saul Steil, j. 26-09-2017). Diante do exposto, REQUER sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos de indenização de danos morais pleiteados pelo Autor no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos estéticos no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais).

Diante do exposto, REQUER sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos de indenização de lucros cessantes pleiteados pelo Requerente.

DAS PERDAS E DANOS

O Requerente pleiteia o pagamento dos honorários contratuais, referentes a contratação de serviços de advogados, no qual teve que pagar R\$500,00 (quinhentos reais) de entrada, para elaborar a petição inicial, bem como pagará 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico obtido com a presente demanda, requerendo a reparação integral do dano sofrido.

Acontece que, não há que se falar em condenação da Requerida ao pagamento dos honorários contratados pelo Requerente para ajuizar ação judicial.

Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual *ad exitum* do proveito econômico a ser obtido na demanda.

Ou seja, "prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda."

Ademais, a Corte Especial do STJ, ao apreciar o EREsp n. 1507864/RS, expressamente consignou que "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

Senão vejamos:

*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EResp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Brasília (DF), 15 de agosto de 2019 (Data do Julgamento). **(grifo nosso)**.*

Desse modo, não se cogita de perdas e danos, nem de condenação da parte contrária ao ressarcimento dos honorários contratuais.

Diante do exposto, Requer seja indeferido o pedido de pagamento a título de perdas e danos pleiteados pelo Requerente em decorrência do acidente.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

Em caso de deferimento dos pedidos do Requerente, o que desde já não se espera, requer-se que a correção monetária e os juros de mora, estes referentes a indenização por danos morais, comecem a contar a partir da data de seu arbitramento.

Neste sentido, o STJ reconheceu, na Súmula 3623, que a correção monetária do valor da indenização do dano moral tem início com a data do arbitramento, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem entendido que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA

³ STJ: súmula 362: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"

DEMANDANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR AO FUNDAMENTO DE QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TESE RECHAÇADA. DESÍDIA DA EMPRESA DEMANDADA EM CUMPRIR O ACORDO ENTABULADO COM A AUTORA, INTERMEDIADO PELO PROCON. CONDUTA OBJETIVA QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. ABALO DE CRÉDITO PRESUMIDO. **DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA ADEQUAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DA EQUANIMIDADE COM JULGADOS ANTERIORES DESTA CÂMARA, CONSECUTÓRIOS LEGAIS. READEQUAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ) E JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ). LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES QUE A REQUERENTE DEIXOU DE AUFERIR DURANTE O PERÍODO QUE ESTAVA COM SUA LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA. CONCESSÃO INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.** (TJSC, Apelação Cível n. 0015665-90.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Stanley da Silva Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 24-04-2018).

Importante ressaltar, que as considerações acerca da correção monetária e dos juros de mora foram descritas apenas a título de argumentação, visto que é evidente a improcedência da presente demanda.

DA APÓLICE DE SEGURO E SUA CORREÇÃO MONETÁRIA

Entendendo Vossa Excelência, que o pagamento indenizatório é devido, e pela necessidade de todos os pontos de defesa estarem destacados no momento oportuno, necessário seja a verificação das coberturas da apólice.

Em relação aos danos morais pretendidos pelo Requerente, estes são espécies de danos corporais, devendo ser compreendidos na cobertura de danos corporais disponíveis na Apólice de Seguro em eventual condenação.

A seguradora Requerida, desse modo, deverá responder pela condenação a título de danos morais, também nos limites da cobertura pactuada sob a rubrica dos danos corporais.

Neste sentido, em recente decisão, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1408908 entendeu que nos contratos de seguros que preveem cobertura para danos corporais abrangem tanto os danos materiais, como os estéticos e morais.

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATOS. SEGURO. **COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS. ALCANCE. LIMITES.** 1. Ação ajuizada em 31.08.2000. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 20.09.2013. 2. Recurso especial em que se discute a cumulatividade dos danos materiais, morais e estéticos, bem como, o alcance, em contratos de seguro, da cobertura por danos corporais. 3. **É lícita a cumulação das indenizações por dano material, moral e estético. Incidência do enunciado nº 387 da Súmula/STJ.** 4. **A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial, sendo descabida a pretensão da seguradora de estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao dano moral para o dano estético, ou vice-versa, ante a nítida distinção existente entre as rubricas.** 5. Hipótese sob julgamento em que a apólice continha cobertura para danos corporais a terceiros, com exclusão expressa apenas de danos morais, circunstância que obriga a seguradora a indenizar os danos estéticos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1408908/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 19/12/2013) **(grifo nosso)**

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 835.849 - SP (2015/0326155-8). DECISÃO. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alfa Seguradora S.A. à decisão desta relatoria prolatada nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 594): AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 757 E 760 DO CC/2002. SÚMULA 402/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE INEXISTIA CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS DANOS MORAIS. SÚMULA 83/STJ. 3. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Sustenta a parte embargante a existência de contradição no julgado, uma vez que o acórdão recorrido asseverou que, no contrato de seguro firmado entre as partes, não havia cobertura para indenização por danos morais, estando a decisão, portanto, equivocada nesse ponto.

Além disso, alega que a decisão também foi omissa, pois o que pretende é que a condenação seja restrita ao limite da cobertura contratada por danos corporais e não por danos materiais. Isso porque foram os danos corporais sofridos pelas vítimas que fizeram com que deixassem de auferir renda, inclusive com direito à indenização por lucros cessantes. A impugnação não foi apresentada, conforme certidão de fl. 640 (e-STJ). Brevemente relatado, decido.

Efetivamente, cumpre reconhecer que houve equívoco na decisão embargada, porquanto, ao contrário do que foi assinalado, verifico que o acórdão recorrido consignou haver na apólice cláusula de exclusão expressa de cobertura para danos morais. Portanto, deve ser afastada a conclusão da decisão embargada no que diz respeito à condenação da seguradora, ora embargante, ao pagamento de reparação por danos morais.

No mais, o Tribunal de origem, ao reconhecer a cobertura securitária pelos lucros cessantes, asseverou que (e-STJ, fl. 438):

Quanto ao recurso da seguradora, denunciada à lide, merece parcial acolhida, pois, deve ressarcir os prejuízos acarretados aos autores, observados os limites da apólice contratada pelo requerido, prosperando em parte a tese da seguradora de que o limite da cobertura abrange somente R\$50.000,00 relativos aos danos materiais e R\$50.000,00 dos danos corporais, excluída a cobertura para danos morais, conforme previsão expressa da apólice de fls. 174. **Contudo, os contratos de seguro que preveem cobertura para danos corporais abrangem tanto os danos materiais, como os estéticos e morais. Não havendo exclusão expressa de cobertura para danos morais e estéticos, deve-se entender que o termo "danos corporais" compreende todas as modalidades de dano, conforme notícia divulgada no portal do E. STJ no dia 10/12/2013, tendo em vista o julgamento do REsp n. 1408908:**

(...)

Dito isso, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte que se consolidou no sentido de que "a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial, sendo descabida a pretensão da seguradora de estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao dano moral para o dano estético, ou vice-versa, ante a nítida distinção existente entre as rubricas" (REsp 1.408.908/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 19/12/2013).

Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, reconhecido que o contrato de seguro previa cobertura para o pensionamento e os lucros cessantes a título de danos materiais, e não como danos corporais, como pretende a recorrente, a sua modificação demandaria o reexame dos elementos fáticos-probatórios e de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior.

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. LUCRO CESSANTE. COBERTURA CONTRATUAL COMO DANO MATERIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos, bem como as cláusulas contratuais, para concluir que a apólice cobria lucros cessantes. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 459.342/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 1º/6/2015) Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para afastar a condenação da seguradora a título de danos morais, tendo em vista exclusão expressa de sua cobertura no contrato de seguro. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/03/2017). (grifo nosso)

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENÚNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. SENTENÇA QUE JULGOU

*PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR E A LIDE SECUNDÁRIA. INCONFORMISMO DA DENUNCIADA. (I) NOTÍCIA SUPERVENIENTE DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE É SUFICIENTE À AFERIÇÃO DA INVIABILIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. BENESSE CONCEDIDA COM EFEITO "EX NUNC". "Não fica suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários de sucumbência quando estes foram definidos na sentença, enquanto que a gratuidade somente foi deferida posteriormente, em decorrência de pedido formulado nas razões recursais. [...] (Agravado de Instrumento n. 4027629-42.2017.8.24.0000, rel. Des. Luiz César Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 31.07.2018)." (II) ALEGADA AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NO CONTRATO DO SEGURADO. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE COBERTURA ESPECÍFICA PARA DANOS CORPORAIS NA APÓLICE SECURITÁRIA. DANOS MORAIS ENGLOBADOS NOS DANOS CORPORAIS. PRECEDENTES JUDICIAIS. **"É entendimento consolidado nos tribunais pátrios que havendo contratação na apólice de seguros de cobertura para danos corporais, esta deve servir para o pagamento da indenização por danos morais e estéticos, por serem estes espécie de danos corporais. Demais disso, a cobertura contratada na apólice prevalece sobre eventual cláusula de exclusão constante das condições gerais do contrato."** (TJSC, Apelação Cível n. 0002454-92.2011.8.24.0043, de mondai, rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 9-5-2017). (III) REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INACOLHIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. VALORES ADEQUADOS AO CASO CONCRETO. (IV) HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DA REQUERENTE EM 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, EX VI DO ART. 85, §11, DO NCPC. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0013466-60.2007.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. **21-02-2019**).*

Já em relação a correção da apólice de seguro, especificamente sobre a correção monetária, a jurisprudência já se tem manifestado e de forma reiterada.

Tendo a correção monetária a finalidade de garantir ao segurado o recebimento de indenização pelo seu valor monetário real, cabe a seguradora-denunciada reembolsar o segurado-denunciante sob o mesmo critério de atualização com que este foi responsabilizado. Recurso Especial conhecido e provido. Superior Tribunal de Justiça, 4ª. Turma, REsp 145345, Ministro Barros Monteiro, relator, j. 25.11.1997.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a correção monetária, por outro lado, deve incidir a partir da celebração do contrato, tal como disposto em sedimentada jurisprudência da Corte, sob pena de deixar os segurados em uma situação de extrema preocupação com o que possa acontecer no desfecho das ações aforadas por terceiros malgrado aqueles entendam que tenham sido violados em seus interesses patrimoniais.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que "a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Súmula 632 STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Diante disso, REQUER sejam todos os pedidos julgados totalmente improcedentes, e alternativamente, entendendo-se pela condenação por danos morais e estéticos, estes devem ser compreendidos na cobertura de danos corporais vigentes da apólice de seguros, devendo ser os valores devidamente atualizados desde a data de seu arbitramento.

Em caso de deferimento dos pedidos da Requerente, o que desde já não se espera, requer-se que a correção monetária e os juros de mora, comecem a contar desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento.

DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, REQUER:

1. **Preliminarmente:** seja deferida a denúncia a lide e seja expedida a citação da Seguradora **HDI SEGUROS S.A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 29.980.158/0021-09, para querendo, conteste a presente ação, nos termos do artigo 131 do CPC/15.
2. A improcedência da presente demanda, em razão da não comprovação de culpa do Requerido para a ocorrência do sinistro e por consequência a condenação da Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na forma da lei;
3. Caso não seja este o entendimento do MM. juízo, o que se admite apenas a título de argumentação, que eventual indenização esteja restrita os danos efetivamente comprovados nos autos e cobertos pela apólice de seguro, devendo as indenizações serem atualizadas em conformidade com o pleiteado na presente defesa, inclusive, com a correção monetária e os juros de mora também da apólice de seguro, desde a data de sua contratação;
4. **A dispensa da realização de audiência de mediação e conciliação**, na forma do artigo 334 do CPC, alternativamente, se Vossa Excelência entender por manter a audiência, **REQUER a dispensa do Requerido**, visto que, em caso de formalização de acordo, o procurador tem poderes para formalizar.
5. REQUER seja deferido os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pelo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e art. 98 da Lei 13.105/2015.

6. Caso, este não for o entendimento do Excelentíssimo Juízo, o que desde já não se espera, requer-se que o valor da pensão seja arbitrado em consonância da perda funcional sobre os valores percebidos que forem devidamente comprovados nos autos pelo Requerente, e que sua atualização ocorra a partir de cada vencimento.
7. A produção de todos os meios de provas admitidos no direito, em especial testemunhal, depoimento pessoal do Requerente, documental que segue anexa e ulterior que se fizer necessária, pericial devendo a seguradora segunda Requerida arcar com os honorários periciais;
8. Por fim, que todas as intimações relacionadas à presente ação sejam realizadas exclusivamente em nome do Procurador **RODRIGO GONÇALVES OAB/SC 29322**, sob pena de nulidade dos atos.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Blumenau, 14 de julho de 2021.



Assinado de
forma digital
por RODRIGO
GONÇALVES

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322